

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5663/2539

นาย พงษ์ศักดิ์ เอี่ยมธนานันท์
นาย สมชาย ศรีแสงไทยสุข
บริษัท โครงเหล็กไทย จำกัด

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 146

ตามคำร้องของผู้ร้องอ้างว่าป.เป็นผู้ซื้อรถยนต์กึ่งพ่วงได้จากการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แล้วป.ขายต่อให้แก่ผู้ร้องผู้ร้องได้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนขนส่งจังหวัดเพื่อจดทะเบียนการโอนย้ายและเปลี่ยนทะเบียนใหม่แต่นายทะเบียนขนส่งจังหวัดไม่สามารถจดทะเบียนการโอนได้เพราะรถพ่วงเลขทะเบียนซ้ำกับรถทะเบียนรถคันอื่นขอให้มีการสั่งให้นายทะเบียนขนส่งจังหวัดจดทะเบียนรถพ่วงให้แก่ผู้ร้องตามคำร้องของผู้ร้องมิใช่เป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเสียหายโดยการกระทำหรือคำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ.2483มาตรา146ในอันที่จะยื่นคำร้องเข้ามาในคดีในชั้นรวบรวมและจำหน่ายทรัพย์สินได้หากผู้ร้องได้รับความเสียหายอย่างไรก็ชอบที่จะไปว่ากล่าวกับผู้เกี่ยวข้องต่างหากจากคดีในชั้นนี้ได้

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยเด็ดขาด และพิพากษาให้จำเลยล้มละลาย ในการรวบรวมและจำหน่ายทรัพย์สินเจ้าพนักงาน

พิทักษ์ทรัพย์ได้มอบหมายให้เจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์
ประจำศาลจังหวัดสมุทรปราการยึดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลย คือรถกึ่ง
พ่วงรวม 4 คันหมายเลขทะเบียน 80-3340 ฉะเชิงเทรา 80-2396
พระนครศรีอยุธยา 80-7413 สระบุรี และ 80-0497 กรุงเทพมหานคร โดยนายปรีชา
ลักษณะภรณ์ เป็นผู้ซื้อได้เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2531

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องได้ซื้อรถกึ่งพ่วงคันหมายเลขทะเบียน 80-3340
ฉะเชิงเทรา 80-2396 พระนครศรีอยุธยา 80-7413 สระบุรี และ 80-0497
กรุงเทพมหานคร จากนายปรีชาลักษณะภรณ์ ซึ่งเป็นผู้ซื้อได้จากการขายทอดตลาด
ของเจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ประจำศาลจังหวัด
สมุทรปราการผู้ร้องได้นำรถทั้งสี่คันขอโอนย้ายไปจดทะเบียนที่สำนักงานขนส่ง
จังหวัดลพบุรี ปรากฏว่านายทะเบียนขนส่งจังหวัดลพบุรีรับจดทะเบียนโอนให้เพียง
คันเดียวคือคันหมายเลขทะเบียน 80-7413 สระบุรีซึ่งเปลี่ยนเป็นหมายเลขทะเบียน
80-7675 ลพบุรี ส่วนรถคันอื่นนอกนั้นไม่สามารถจดทะเบียนให้ได้เพราะเลข
ทะเบียนไปซ้ำมีเจ้าของอยู่แล้ว และนายทะเบียนขนส่งจังหวัดลพบุรีจะรับจด
ทะเบียนให้แก่ผู้ร้องได้ต่อเมื่อศาลมีคำสั่ง ขอให้ศาลมีคำสั่งให้นายทะเบียนขนส่ง
จังหวัดลพบุรีรับจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์รถกึ่งพ่วงที่เหลืออีก 3 คัน โดยระบุชนิด
ว่า ทีเอส - 01328 - 83 หมายเลขคัสซี 1066, 1067, 1068 ให้แก่ผู้ร้อง

ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง ให้ยก คำร้อง

ผู้ร้อง อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

ผู้ร้อง ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงได้ความเป็นยุติว่า ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์
ทรัพย์ของจำเลยเด็ดขาดและพิพากษาให้จำเลยล้มละลายในการรวบรวมและ
จำหน่ายทรัพย์สินของจำเลย เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้มอบหมายให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดียึดทรัพย์สินของจำเลยเฉพาะที่เกี่ยวกับคดีนี้คือ รถกึ่งพ่วงรวม 3 คัน คัน
แรกหมายเลขทะเบียน 80-3340 ฉะเชิงเทรา คันที่ 2 หมายเลขทะเบียน 80-
2396 พระนครศรีอยุธยา และคันที่ 3 หมายเลขทะเบียน 80-0497 กรุงเทพมหานคร
ซึ่งได้มีการขายทอดตลาดตามคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ปรากฏว่านายปรีชา
ลักษณะภรณ์ เป็นผู้ซื้อได้ แล้วนายปรีชาขายรถพ่วงทั้งสามคันให้แก่ผู้ร้อง ผู้ร้องได้
ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนขนส่งจังหวัดลพบุรี เพื่อจดทะเบียนการโอนย้ายและเปลี่ยน
ทะเบียนใหม่แต่นายทะเบียนขนส่งจังหวัดลพบุรีไม่สามารถจดทะเบียนการโอนได้
เพราะรถพ่วงเลขทะเบียนซ้ำกับทะเบียนรถคันอื่น ปัญหาตามที่ผู้ร้องฎีกามีว่า ผู้ร้อง
มีสิทธิร้องขอให้มีการสั่งให้นายทะเบียนขนส่งจังหวัดลพบุรีจดทะเบียนรถพ่วงพิพาท
ทั้ง 3 คันได้หรือไม่เห็นว่ากรณีตามคำร้องของผู้ร้องมิใช่เป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความ
เสียหายโดยการกระทำหรือคำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในอันที่จะยื่น
คำร้องเข้ามาในคดีในชั้นนี้ได้หากผู้ร้องได้รับความเสียหายอย่างไรก็ชอบที่จะไปว่า
กล่าวกับผู้เกี่ยวข้องต่างหากจากคดีในชั้นนี้ ที่ศาลล่างทั้งสองมีคำสั่งและคำพิพากษา
ให้ยกคำร้องตามกันมานั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย

พิพากษายืน

(สมาน เวทวินิจ-สมิทธิ วราอุบล-บรรเทิง มูลพรม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ